

SEGUNDA PARTE

D. Max Estrella, que se encuentra encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, es titular del 60% de las participaciones de la sociedad “*Pica Lagartos, S.L.*” y además convive con su hija Claudia de 32 años, que tiene una discapacidad física reconocida del 43%.

1. D. Max Estrella, pretende que su hija Claudia le ayude en el negocio, para adquirir experiencia, puesto que es la primera vez que trabaja. Ante esta situación, determine si Claudia puede tener la consideración de trabajadora por cuenta ajena de D. Max Estrella.

- a) No, porque para mayores de 30 años es necesario acreditar una discapacidad física igual o superior al 65 por ciento.
- b) No, porque es mayor de 30 años.
- c) Sí, pero queda excluida de la prestación por desempleo.
- d) No, porque conviven.

La empresa “*Pica Lagartos, S.L.*”, encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social va a incorporar a su plantilla a Dña. Lucía Vero, teniendo intención de comenzar su actividad laboral el día 13 de marzo de 2025.

En la empresa, también presta servicios, desde hace dos años, D. Basilio Soulinake que percibió durante el mes de marzo de 2025 un salario base de 1.500 euros, un plus de antigüedad de 300 euros y 600 en concepto de horas extraordinarias debidas a fuerza mayor; tiene derecho a dos pagas extraordinarias de una mensualidad del salario base y el plus de antigüedad cada una.

2. En relación con la incorporación de Dña. Lucía Vero a la empresa “*Pica Lagartos, S.L.*”, indique si la empresa puede solicitar su alta el día 14 de febrero de 2025, para que sea efectiva el día 13 de marzo de 2025.

- a) Sí, porque obligatoriamente se tienen que presentar las altas en los 30 días laborales anteriores a la fecha prevista.
- b) Sí, se encuentra dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha prevista.
- c) No, porque únicamente se pueden presentar las altas en los seis días naturales inmediatamente anteriores a la fecha prevista.
- d) No, el plazo de presentación de las altas es de los seis días naturales posteriores a la fecha de inicio de la actividad laboral.

3. Señale cuál es el importe de la base de cotización a efectos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del mes de marzo de 2025 de D. Basilio Soulinake.

- a) 2.400 euros.
- b) 2.100 euros.
- c) 2.700 euros.
- d) 2.800 euros.

D. Max Estrella solicita el 30 de abril de 2025 la modificación de su base de cotización al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para ajustarla a sus rendimientos económicos netos anuales.

4. Determine cuándo surtirá efectos el cambio en la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, solicitado por D. Max Estrella el día 30 de abril de 2025.

- a) 1 de mayo de 2025.
- b) 1 de julio de 2025.
- c) 1 de junio de 2025.
- d) 1 de septiembre de 2025.

En el año 2024, en concreto el día 21 de noviembre, D. Max Estrella recibió una reclamación de deuda, por importe de 3.500 euros de principal, por la que se le instaba al pago del importe de la prestación extraordinaria por cese de actividad que había percibido durante la pandemia por el COVID al amparo de los diversos reales decretos leyes que se publicaron. En el plazo reglamentario de ingreso, solicita el fraccionamiento en diversos pagos de la deuda.

5. Establezca cuál es el plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda recibida por D. Max Estrella el día 21 de noviembre de 2024.

- a) 20 de diciembre de 2024.
- b) 31 de diciembre de 2024.
- c) 5 de diciembre de 2024.
- d) 30 de diciembre de 2024.

6. Señale el número máximo de plazos en que podrá fraccionar el pago de la reclamación de deuda recibida por D. Max Estrella el 21 de noviembre de 2024.

- a) 60 plazos.
- b) Según sus ingresos hasta un máximo de 4 años.
- c) 30 plazos.
- d) 35 plazos.

D. Max Estrella deja de abonar tres mensualidades consecutivas (febrero, marzo y abril) y por tanto se expide la correspondiente providencia de apremio, que es recibida el día 29 de mayo de 2025 y el día 5 de junio presenta un recurso de alzada contra la providencia de apremio alegando la prescripción de la deuda reclamada.

7. Determine si la presentación por D. Max Estrella del recurso de alzada contra la providencia de apremio suspende el procedimiento de apremio.

- a) Se suspende el procedimiento de apremio, siempre que se presenten garantías suficientes.
- b) No se suspende el procedimiento de apremio, aunque se presenten garantías suficientes.
- c) Se suspende el procedimiento de apremio, siempre que se presente aval bancario suficiente.
- d) Sí, suspende el procedimiento de apremio, sin necesidad de presentar garantías.

Resuelto el recurso de alzada contra la providencia de apremio, en sentido desestimatorio, la Unidad de Recaudación Ejecutiva dentro del procedimiento de apremio procede al embargo de una finca rústica que posee D. Max Estrella en su pueblo natal. Esta finca rústica es valorada por un perito tasador en 7.000 euros, cobrando por este servicio 450 euros.

8. Indique quién debe de abonar los 450 euros facturados por el perito para valorar la finca rústica.

- a) Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio y se anticipan por la Tesorería General de la Seguridad Social y serán a cargo del apremiado que le serán exigidas.
- b) No tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio y por tanto son a cargo exclusivamente de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio y serán a cargo del apremiado que debe de abonarlas, sin que proceda anticiparlas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) El 50% tiene la consideración de costas de procedimiento de apremio y se anticipan por la Tesorería General de la Seguridad Social y será a cargo del apremiado que le será exigido y el 50% restante, son a cargo exclusivo de la Tesorería General de la Seguridad Social porque no tiene la consideración de costa del procedimiento de apremio.

Dña. Enriqueta Pisa Bien al tener conocimiento del embargo de la finca rústica presenta un escrito ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva, señalando que dicha finca la ha adquirido hace tres años, aportando una escritura privada de compraventa firmada por Dña. Enriqueta Pisa Bien y por D. Max Estrella, figurando como testigos D. Latino de Hispalis que falleció hace dos años y D. Filiberto Lunares que también falleció hace un año.

9. El escrito presentado por Dña. Enriqueta Pisa Bien se ha tratado como una tercería de dominio, señale cuál es el efecto en el procedimiento recaudatorio si se produjera su estimación.

- a) Se enajenará la finca y el precio obtenido se le entregará a Dña. Enriqueta.
- b) Se alzaré el embargo trabado sobre la finca rústica.
- c) Se enajenará la finca y el 50% del precio obtenido se le entregará a Dña. Enriqueta y el otro 50% se aplicará a saldar la deuda del deudor.
- d) Se alzaré el embargo, únicamente, cuando se haya inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente el bien a nombre de Dña. Enriqueta.

El día 20 de abril de 2025, Carlos sufre una lumbalgia. Como consecuencia de ello, no puede realizar su actividad profesional como jardinero del Ayuntamiento de Almendros. Ante esta situación, el facultativo médico del Servicio Público de Salud expide la baja médica en el trabajo con fecha de 21 abril.

10. Siempre que tuviera derecho, ¿qué día comenzará el derecho al abono del subsidio de incapacidad temporal?

- a) 20 de abril de 2025.
- b) 21 de abril de 2025.
- c) 23 de abril de 2025.
- d) 24 de abril de 2025.

Carlos se recupera de la lumbalgia el 3 de mayo de 2025, día en el que se emite el alta médica. Sin embargo, el día 31 de octubre de 2025 Carlos no puede acudir al trabajo debido, de nuevo, a una lumbalgia, fecha en la que se emite parte de baja médica en el trabajo.

11. ¿Se considera esta situación una recaída del anterior proceso de incapacidad temporal que se inició en el mes de abril de 2025?

- a) Sí, ya que han transcurrido más de 180 días desde la baja anterior.
- b) No, ya que han transcurrido más de 90 días desde el alta médica anterior.
- c) Sí, ya que no han transcurrido más de 180 días desde el alta médica anterior.
- d) No, ya que han transcurrido más de 90 días desde la baja anterior.

Carlos continúa impedido para realizar su actividad profesional y, por ello, se encuentra de baja médica como consecuencia de la lumbalgia padecida. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, una vez agotado el plazo de 365 días, emite alta médica con propuesta de incapacidad permanente. Carlos tiene 56 años, y estuvo trabajando como jardinero más de 30 años.

12. En caso de que se le reconociera una incapacidad permanente en grado total, ¿qué período mínimo de cotización debe acreditar Carlos?

- a) No se exige período mínimo de cotización.
- b) 1800 días que han de estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores.
- c) 1/3 del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión.
- d) 1/4 del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.

- 13. El 20 de octubre de 2026, Carlos, a sus 57 años de edad, comienza a prestar servicios como personal administrativo en la empresa DIVINOS S.L. La lumbalgia que presenta es definitiva y quiere saber si tiene derecho a la indemnización a tanto alzado por incapacidad permanente total.**
- a) Sí. La cuantía de la indemnización equivaldría a 60 mensualidades.
 - b) Sí. La cuantía de la indemnización equivaldría a 48 mensualidades.
 - c) Sí. La cuantía de la indemnización equivaldría a 36 mensualidades.
 - d) No, no tendrá derecho.

Pedro, de 59 años, trabaja desde hace 12 años en la empresa “*Pica Lagartos, S.L.*”. El 2 de marzo de 2024 fallece a causa de un paro cardíaco. Su pareja de hecho, Lola, de 57 años, no trabaja, pero es propietaria de dos pisos de los que obtiene mensualmente en concepto de arrendamiento una renta de 2.200 euros. La pareja de hecho se formalizó en documento público 3 años antes del fallecimiento de Pedro. Tienen un hijo, Lucas, de 19 años, que trabaja en una tienda de ropa y percibe por ello una retribución de 1.300 euros mensuales.

14. ¿Lola podrá ser beneficiaria de la pensión de viudedad?

- a) No, ya que la pareja de hecho no figura inscrita en el registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento de su lugar de residencia.
- b) Únicamente si acredita una convivencia estable con Pedro de, al menos, 5 años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento.
- c) No, ya que la pareja de hecho debería haberse inscrito en documento público con una antelación mínima de 5 años respecto a la fecha del fallecimiento.
- d) Sí, cumple todos los requisitos.

Desde hacía dos años también vivía con ellos y a sus expensas, la madre de Lola, Teresa. Tiene 78 años, es viuda y no recibe ninguna pensión pública.

15. ¿Tendrá Teresa derecho a recibir una pensión en favor de familiares?

- a) Sí, al ser familiar de primer grado por afinidad del causante, convivir con él y vivir a sus expensas.
- b) Sí, al no tener familiares con la obligación de prestarle alimentos según la legislación civil.
- c) No, al no haber convivido con Pedro y Lola desde al menos tres años antes del fallecimiento de aquél.
- d) No, al no ser familiar consanguíneo del causante y tener familiares con la obligación de dar alimentos según la legislación civil.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. ¿Tendrá derecho Lucas, el hijo de Pedro, a la pensión de orfandad?

- a) Sí, hasta que cumpla 26 años de edad.
- b) Sí, hasta que cumpla 25 años de edad.
- c) Sí, hasta que cumpla 21 años de edad.
- d) No tiene derecho al efectuar un trabajo lucrativo por el que percibe ingresos superiores al SMI.

2. Ramón cumple los requisitos para jubilarse ordinariamente el 10 de diciembre de 2025. En enero de 2025 la empresa de Juan Luis decidió unilateralmente incrementar su salario mensual en un 10%. El incremento salarial medio aplicado por el convenio colectivo de la empresa de Juan Luis para el año 2025 fue del 3%. A efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, ¿qué bases de cotización del año 2025 se computarán?

- a) Las mismas bases de cotización que para el año 2024.
- b) Las bases de cotización del año 2024 incrementadas en un 3%.
- c) Las bases de cotización del año 2024 incrementadas en un 7%.
- d) Las bases de cotización del año 2024 incrementadas en un 10%.

3. Adriana y Martín han sido padres con fecha 5 de abril de 2025. Ambos tienen derecho a la prestación económica por nacimiento y cuidado del menor. ¿Es posible que Martín ceda a Adriana el derecho de disfrute de descanso por nacimiento y cuidado del menor y, por tanto, el derecho a la prestación económica?

- a) Sí, Martín podría ceder a Adriana el disfrute de descanso de 16 semanas por nacimiento y cuidado del menor.
- b) Sí, Martín podría ceder a Adriana el disfrute de descanso de 10 semanas por nacimiento y cuidado del menor. Las 6 primeras semanas tras el nacimiento y cuidado del menor son de disfrute obligatorio para cada progenitor y no podrán cederse.
- c) No, Martín no podrá ceder las 16 semanas de disfrute de descanso por nacimiento y cuidado del menor.
- d) Sí, Martín podría ceder a Adriana el disfrute de descanso de 16 semanas por nacimiento y cuidado del menor, siempre que lo comunique a la empresa en la que presta servicios con una antelación de 15 días.